

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5076 -
5079/2566

อัยการสูงสุด
นางสาว ภ. กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 19 (3) (เดิม), มาตรา 19 (4) (ใหม่), มาตรา 84 (ใหม่), มาตรา 88, มาตรา 97 วรรคหนึ่ง (เดิม), มาตรา 97 วรรคหนึ่ง (ใหม่)

แม้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 จะกำหนดให้กล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินสองปีและห้าปีก็ตาม แต่มิใช่บทบัญญัติที่เป็นการตัดอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการไต่สวนและวินิจฉัยว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือความผิดที่เกี่ยวข้องกัน ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 19 (3) (เดิม) และมาตรา 19 (4) (ที่แก้ไขใหม่) นอกจากนี้ หากคณะกรรมการ ป.ช.ช. มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็มีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงได้ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 88 และมาตรา 84 (ที่แก้ไขใหม่) ที่บัญญัติว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอายุความ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ตามวรรคหนึ่งได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกินห้าปีแล้ว ย่อมไม่เป็นการตัดอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะยกคำกล่าวหาที่ได้มีการกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นกระทำความผิดขึ้นไต่สวนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วแต่กรณี เห็นได้ว่า ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 88 และมาตรา 84 (ที่แก้ไขใหม่) ต่างก็มีความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายว่า แม้เป็นกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกินสองปีหรือห้าปีแล้ว ก็ไม่เป็นการตัดอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะยกคำกล่าวหาที่ได้มีการกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นกระทำความผิดขึ้นไต่สวนได้ บทบัญญัติตามมาตรา 84 (ที่แก้ไขใหม่) ข้างต้น ให้อายุความตามประมวลกฎหมายอาญาไม่ ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและส่งรายงาน เอกสาร พร้อมความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี โดยให้ถือว่ารายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 97 วรรคหนึ่ง เดิมและที่แก้ไขใหม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

คดีสำนวนนี้ เดิมศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันกับคดีอาญา หมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 5/2562 และ อท.(ผ) 6/2562 ของศาลชั้นต้น โดยให้เรียก

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ในสำนวนที่หนึ่งว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ตามลำดับ เรียกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 12 ในสำนวนที่สองว่า จำเลยที่ 11 ถึงที่ 22 ตามลำดับ เรียกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ในสำนวนที่สามว่า จำเลยที่ 23 ถึงที่ 27 ตามลำดับ เรียกจำเลยในสำนวนที่สี่ว่า จำเลยที่ 28 เรียกจำเลยในสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 5/2562 ของศาลชั้นต้น ว่า จำเลยที่ 29 เรียกจำเลยในสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 6/2562 ของศาลชั้นต้น ว่า จำเลยที่ 30 แต่คดีสำหรับจำเลยที่ 29 และที่ 30 ยุติไปแล้วตามคำพิพากษาศาลล่าง คงขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเฉพาะคดีสี่สำนวนนี้

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 91, 151, 157, 161 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123 จำเลยที่ 1 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 5 จำเลยที่ 3 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 10 จำเลยที่ 4 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 8 จำเลยที่ 6 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 22 จำเลยที่ 7 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 28 จำเลยที่ 8 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 25 จำเลยที่ 10 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 26 จำเลยที่ 11 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 12 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 14 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 9 จำเลยที่ 15 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 7 จำเลยที่ 19 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 23 จำเลยที่ 20 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 20 จำเลยที่ 23 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 6 จำเลยที่ 24 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 11 จำเลยที่ 30 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 24 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 6/2560 ของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 13 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 8/2560 ของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 17 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 9/2560 ของศาลชั้นต้น และจำเลยที่ 27 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 1 ในคดี

อาญาหมายแดงที่ อท.(ผ) 7/2560 ของศาลชั้นต้น ขอให้นับโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 ถึงที่ 8 ที่ 10 ถึงที่ 12 ที่ 14 ที่ 15 ที่ 19 ที่ 20 ที่ 23 ที่ 24 และที่ 30 ต่อจากโทษคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 6/2560 ของศาลชั้นต้น นับโทษจำเลยที่ 13 ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 8/2560 ของศาลชั้นต้น นับโทษจำเลยที่ 17 ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 9/2560 ของศาลชั้นต้น และนับโทษจำเลยที่ 27 ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 7/2560 ของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามสืบให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ที่ 6 ถึงที่ 8 ที่ 10 ถึงที่ 15 ที่ 17 ที่ 19 ที่ 20 ที่ 23 ที่ 24 ที่ 27 และที่ 30 รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม), 157 (เดิม), 161 (เดิม) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทำของจำเลยที่ 1 แต่ละสัญญาเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และการกระทำของจำเลยที่ 1 ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละสัญญาเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ลงโทษจำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 161 กระทง จำคุก 805 ปี และจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม), 157 (เดิม), 161 (เดิม) ประกอบมาตรา 83 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 90 การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 10 กระทง จำคุก 50 ปี แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว ให้จำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) จำเลยที่ 11 ในฐานะผู้ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม), 157 (เดิม), 161 (เดิม) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 แต่ละสัญญาเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 การกระทำของจำเลยที่ 11 ในการจัดซื้อจัดจ้างหลายสัญญาเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 166 กระทง จำคุก 830 ปี และจำเลยที่ 11 ในฐานะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม), 157 (เดิม), 161 (เดิม) ประกอบมาตรา 83 แต่ละสัญญาเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม) ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 การกระทำของจำเลยที่ 11 หลายสัญญาเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 15 กระทง จำคุก 75 ปี และจำเลยที่ 11 ในฐานะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมกันจัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม) ประกอบมาตรา 83 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 2 ปี รวม 20 กระทง จำคุก 40 ปี แต่เมื่อรวมโทษของจำเลยที่ 11 ทุกกระทงแล้วให้จำคุก 50 ปี

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) จำเลยที่ 12 ในฐานะผู้ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและกรรมการเปิดซองสอบราคา ร่วมกันจัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม), 157 (เดิม), 161 (เดิม) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 แต่ละสัญญาเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 การกระทำของจำเลยที่ 12 หลายสัญญาเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 81 กระทง จำคุก 405 ปี และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม), 157 (เดิม), 161 (เดิม) ประกอบมาตรา 83 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม) ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 การกระทำของจำเลยที่ 12 หลายสัญญาเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 3 กระทง จำคุก 15 ปี ในฐานะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมกันจัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม) ประกอบมาตรา 83 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 2 ปี รวม 11 กระทง จำคุก 22 ปี แต่เมื่อรวมโทษของจำเลยที่ 12 ทุกกระทงแล้วให้จำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) จำเลยที่ 13 ในฐานะกรรมการเปิดซองสอบราคา ร่วมกันจัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม), 157 (เดิม), 161 (เดิม) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 แต่ละสัญญาเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 การกระทำของจำเลยที่ 13 หลายสัญญาเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 16 กระทง จำคุก 80 ปี และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม), 157 (เดิม), 161 (เดิม) ประกอบมาตรา 83 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม) ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 5 ปี ในฐานะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมกันจัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม) ประกอบมาตรา 83 การกระทำของจำเลยที่ 13 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 2 ปี รวม 9 กระทง จำคุก 18 ปี แต่เมื่อรวมโทษของจำเลยที่ 13 ทุกกระทงแล้วให้จำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) จำเลยที่ 14 ในฐานะกรรมการเปิดซองสอบราคา ร่วมกันจัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม), 157 (เดิม), 161 (เดิม) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 แต่ละสัญญาเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 การกระทำของจำเลยที่ 14 หลายสัญญาเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 24 กระทง จำคุก 120 ปี ฐานะ

กรรมการตรวจการจ้าง ร่วมกันจัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม) ประกอบมาตรา 83 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 2 ปี รวม 10 กระทง จำคุก 20 ปี แต่เมื่อรวมโทษของจำเลยที่ 14 ทุกกระทงแล้ว ให้จำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) จำเลยที่ 15 ในฐานะกรรมการเปิดซองสอบราคา ร่วมกันจัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม), 157 (เดิม), 161 (เดิม) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 แต่ละสัญญาเป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 การกระทำของจำเลยที่ 15 หลายสัญญาเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 136 กระทง จำคุก 680 ปี แต่เมื่อรวมโทษของจำเลยที่ 15 ทุกกระทงแล้วให้จำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) จำเลยที่ 23 ในฐานะกรรมการเปิดซองสอบราคา ร่วมกันจัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม), 157 (เดิม), 161 (เดิม) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 แต่ละสัญญาเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 การกระทำของจำเลยที่ 23 หลายสัญญาเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำ

คุกกระทงละ 5 ปี รวม 50 กระทง จำคุก 250 ปี ในฐานะกรรมการตรวจการจ้าง
ร่วมกันจัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
(เดิม) ประกอบมาตรา 83 การกระทำของจำเลยที่ 23 เป็นความผิดหลายกรรมต่าง
กันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91
จำคุกกระทงละ 2 ปี รวม 6 กระทง จำคุก 12 ปี แต่เมื่อรวมโทษของจำเลยที่ 23 ทุก
กระทงแล้วให้จำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) จำเลยที่ 6
ถึงที่ 10 ที่ 18 ที่ 19 ที่ 21 ที่ 25 ที่ 29 และที่ 30 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 151 (เดิม) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
83, 86 แต่ละสัญญาเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษ
หนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 การกระทำของจำเลยที่ 6 ถึงที่ 10
ที่ 18 ที่ 19 ที่ 21 ที่ 25 ที่ 29 และที่ 30 หลายสัญญาเป็นความผิดหลายกรรมต่าง
กัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91
ลงโทษจำเลยที่ 6 ถึงที่ 8 ที่ 10 ที่ 19 และที่ 30 จำคุกกระทงละ 3 ปี 4 เดือน
จำเลยที่ 6 รวม 28 กระทง จำคุก 84 ปี 112 เดือน แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว
ให้จำคุกจำเลยที่ 6 มีกำหนด 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3)
จำเลยที่ 7 รวม 17 กระทง จำคุก 51 ปี 68 เดือน แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้
จำคุกจำเลยที่ 7 มีกำหนด 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) จำเลย
ที่ 8 รวม 3 กระทง จำคุก 9 ปี 12 เดือน จำเลยที่ 10 รวม 5 กระทง จำคุก 15 ปี 20
เดือน จำเลยที่ 19 รวม 4 กระทง จำคุก 12 ปี 16 เดือน จำเลยที่ 30 รวม 9 กระทง
จำคุก 27 ปี 36 เดือน จำเลยที่ 9 ที่ 18 ที่ 21 ที่ 25 และที่ 29 ปรับกระทงละ
100,000 บาท จำเลยที่ 9 รวม 5 กระทง ปรับ 500,000 บาท จำเลยที่ 18 รวม 14

กระทง ปรับ 1,400,000 บาท จำเลยที่ 21 รวม 47 กระทง ปรับ 4,700,000 บาท
จำเลยที่ 25 รวม 26 กระทง ปรับ 2,600,000 บาท จำเลยที่ 29 รวม 9 กระทง ปรับ
900,000 บาท จำเลยที่ 16 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151
(เดิม) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86 เป็นกรรม
เดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความ
ผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 90 การกระทำของจำเลยที่ 16 เป็นความผิดหลายกรรมต่าง
กัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91
ปรับกระทงละ 100,000 บาท รวม 2 กระทง ปรับ 200,000 บาท และมีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม) ประกอบมาตรา 83, 86 เป็นความ
ผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 91 ปรับกระทงละ 10,000 บาท รวม 4 กระทง ปรับ 40,000
บาท เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้ปรับจำเลยที่ 16 จำนวน 240,000 บาท จำเลยที่
17 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม) พระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมาย
หลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
83, 86 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 การกระ
ทำของจำเลยที่ 17 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทง
ความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 3 ปี 4 เดือน
รวม 2 กระทง จำคุก 6 ปี 8 เดือน และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 151 (เดิม) ประกอบมาตรา 83, 86 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้
ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุก
กระทงละ 3 ปี 4 เดือน รวม 4 กระทง จำคุก 12 ปี 16 เดือน เมื่อรวมโทษทุกกระทง
แล้วให้จำคุกจำเลยที่ 17 มีกำหนด 18 ปี 24 เดือน จำเลยที่ 20 มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83, 86 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86 ซึ่งเป็น
บทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 การกระทำของจำเลยที่
20 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 3 ปี 4 เดือน รวม 76 กระทง จำ
คุก 228 ปี 304 เดือน และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม)
ประกอบมาตรา 83, 86 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็น
กระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 3 ปี 4
เดือน รวม 10 กระทง จำคุก 30 ปี 40 เดือน แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้จำคุก
จำเลยที่ 20 มีกำหนด 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) จำเลยที่ 26
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม) พระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมาย
หลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
83, 86 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 การกระ
ทำของจำเลยที่ 26 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทง

ความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ปรับกระหนงละ 100,000 บาท รวม 22 กระหนง ปรับ 2,200,000 บาท และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม) ประกอบมาตรา 83, 86 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระหนงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ปรับกระหนงละ 10,000 บาท รวม 2 กระหนง ปรับ 20,000 บาท เมื่อรวมโทษทุกกระหนงแล้วให้ปรับจำเลยที่ 26 จำนวน 2,220,000 บาท จำเลยที่ 27 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 การกระทำของจำเลยที่ 27 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระหนงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระหนงละ 3 ปี 4 เดือน รวม 22 กระหนง จำคุก 66 ปี 88 เดือน และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม) ประกอบมาตรา 83, 86 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระหนงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระหนงละ 3 ปี 4 เดือน รวม 2 กระหนง จำคุก 6 ปี 8 เดือน เมื่อรวมโทษของจำเลยที่ 27 ทุกกระหนงแล้วให้จำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) ให้นับโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยที่ 1 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 6/2560 ของศาลชั้นต้น นับโทษจำคุกจำเลยที่ 11 ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยที่ 3 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 6/2560 ของศาลชั้นต้น นับโทษจำคุกจำเลยที่ 12 ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยที่ 4 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 6/2560 ของศาลชั้นต้น นับโทษจำคุกจำเลยที่ 13 ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยที่ 33 ในคดี

อาญาหมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 8/2560 ของศาลชั้นต้น นับโทษจำคุกจำเลยที่ 14 ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยที่ 9 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 6/2560 ของศาลชั้นต้น นับโทษจำคุกจำเลยที่ 15 ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยที่ 7 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 9/2560 (ที่ถูก อท.(ผ) 6/2560) ของศาลชั้นต้น นับโทษจำคุกจำเลยที่ 20 ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยที่ 20 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 6/2560 ของศาลชั้นต้น นับโทษจำคุกจำเลยที่ 23 ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยที่ 6 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 6/2560 ของศาลชั้นต้น หากจำเลยที่ 9 ที่ 16 ที่ 18 ที่ 21 ที่ 25 ที่ 26 และที่ 29 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และมาตรา 29/1 ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ที่ 22 ที่ 24 และที่ 28 ข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 6 ถึงที่ 21 ที่ 23 ที่ 25 ถึงที่ 27 ที่ 29 และที่ 30 ให้ยกฟ้อง

โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 7 ที่ 8 ที่ 9 ที่ 10 ที่ 11 ที่ 12 ที่ 13 ที่ 14 ที่ 15 ที่ 17 ที่ 18 ที่ 19 ที่ 20 ที่ 23 ที่ 25 ที่ 26 ที่ 27 และที่ 30 อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จำเลยที่ 8 ที่ 11 ที่ 13 และที่ 30 ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอนุญาตให้จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 8 ที่ 11 ที่ 13 และที่ 30 ออกจากสารบบความ

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และที่ 24 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทำของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และที่ 24 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และที่ 24 เป็นผู้ได้บังคับ

บัญชาของจำเลยที่ 1 การกระทำความผิดอาจเกิดจากเกรงว่าจะได้รับผลกระทบต่อดำเนินหน้าที่ราชการ มีเหตุอันควรปรานี จึงลงโทษสถานเบา ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามฟ้องข้อ 30, 72, 84, 91 จำคุกกระทงละ 1 ปี รวม 4 กระทง เป็นจำคุก 4 ปี ยกฟ้องข้อ 83, 96 และข้อ 128 ลงโทษจำเลยที่ 3 ตามฟ้องข้อ 51, 103, 131, 132, 148, 149, 150, 170 จำคุกกระทงละ 1 ปี รวม 8 กระทง เป็นจำคุก 8 ปี ยกฟ้องข้อ 9, 13, 14, 65, 66, 95, 101, 112, 113, 118, 134, 146, 147 และข้อ 169 ลงโทษจำเลยที่ 4 ตามฟ้องข้อ 36 และข้อ 38 จำคุกกระทงละ 1 ปี รวม 2 กระทง จำคุก 2 ปี ยกฟ้องข้อ 2, 3, 11, 13, 14, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 73, 80, 95, 96, 97, 101, 102, 117, 123, 126, 133, 139 ลงโทษจำเลยที่ 24 ตามฟ้องข้อ 5, 6, 21, 24, 26, 27, 33, 39, 76, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 167, 168, 173, 174, 175 จำคุกกระทงละ 1 ปี รวม 20 กระทง เป็นจำคุก 20 ปี ยกฟ้องข้อ 32, 91, 108, 152, 166, 171 และ 172 จำเลยที่ 22 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม) และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 การกระทำของจำเลยที่ 22 แต่ละสัญญาเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และการกระทำของจำเลยที่ 22 ในการจัดซื้อจัดจ้างหลายสัญญาเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ลงโทษจำคุกกระทงละ 3 ปี 4 เดือน รวม 47 กระทง เป็นจำคุก 141 ปี 188 เดือน แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้จำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) ลงโทษจำเลยที่ 18 รวม 13 กระทง ปรับ 1,300,000 บาท จำเลยที่ 19 รวม 3 กระทง จำคุก 9 ปี 12 เดือน ลงโทษจำเลยที่ 23 ตามพระราช

บัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำคุกกระหนละ 5 ปี รวม 31 กระหน เป็นจำคุก 155 ปี และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 รวม 3 กระหน เป็นจำคุก 6 ปี รวมจำคุก 161 ปี แต่เมื่อรวมโทษทุกกระหนแล้วให้จำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) ยกฟ้องจำเลยที่ 23 ตามฟ้องข้อ 5, 6, 12, 17, 20, 22, 24, 36, 38, 52, 72, 81, 93, 94, 107, 139, 140, 144, 171, 172, 173, 175 ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 11 ถึงที่ 15 และที่ 23 ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 161 และยกคำขอให้นับโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 11 ที่ 12 ที่ 14 ที่ 15 ที่ 20 ที่ 23 ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 6/2560 ของศาลชั้นต้น ยกคำขอนับโทษจำคุกจำเลยที่ 13 ต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อท.(ผ) 8/2560 ของศาลชั้นต้น ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 17 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาในส่วนของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ที่ 17 ที่ 24 และที่ 28 โดยอัยการสูงสุดรับรองให้โจทก์ฎีกา และจำเลยที่ 2 ที่ 22 และที่ 24 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 22 ฎีกาเรื่องอำนาจฟ้องว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกล่าวหาจำเลยที่ 1 ที่ 4 ที่ 11 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 15 หลังพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกินสองปีและห้าปีแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มีอำนาจรับข้อกล่าวหาดังกล่าวไว้พิจารณา เนื่องจากล่วงเลยระยะเวลาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 84 เดิม และที่แก้ไขใหม่ นั้น แม้พระราชบัญญัติดังกล่าวจะกำหนดให้กล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินสองปีและห้าปีก็ตาม แต่มิใช่บทบัญญัติที่เป็นการตัดอำนาจของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือความผิดที่เกี่ยวข้องกัน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 19 (3) (เดิม) และมาตรา 19 (4) (ที่แก้ไขใหม่) นอกจากนี้ หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็มีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงได้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 88 และตามมาตรา 84 (ที่แก้ไขใหม่) บัญญัติว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอายุความ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกินห้าปีแล้ว ย่อมไม่เป็นการตัดอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะยกคำกล่าวหาที่ได้มีการกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นกระทำความผิดขึ้นไต่สวนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ้นจากตำแหน่งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วแต่กรณี เห็นได้ว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 88 และมาตรา 84 (ที่แก้ไขใหม่) ดังกล่าว ต่างก็มีความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายว่า แม้เป็นกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกินสองปีหรือห้าปีแล้ว ก็ไม่เป็นการตัดอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะยกคำกล่าวหาที่ได้มีการกล่าวหาไว้แล้วหรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นกระทำความผิดขึ้นไต่สวนได้ บทบัญญัติตามมาตรา 84 (ที่แก้ไขใหม่) ข้างต้น หาใช่อายุความตามประมวลกฎหมายอาญาไม่ ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและส่งรายงาน เอกสาร

พร้อมความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีโดยให้ถือว่ารายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 97 วรรคหนึ่ง เดิมและที่แก้ไขใหม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยที่ 22 กระทั่งละ 3 ปี 4 เดือน รวม 9 กระทั่งจำคุก 27 ปี 36 เดือน ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 16 และที่ 24 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(รัชพงศ์ วิสุทธิสังวร-อนุสรณ์ ศรีเมนต์-วิชัย ช้างหัวหน้า)

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง - นายสุรศักดิ์ โสมคล้าย

ศาลอุทธรณ์ - นายสรรพวิทย์ ตูวิเชียร

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ